

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5398/2537

นาง แจ่ม จำรัส เพียร พา นิช
นางสาว ลำ ดวน ฤทธิ์ แรง กล้า

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1373

ป.วิ.พ. มาตรา 84

การที่จำเลยมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินโดยมีหลักฐานการรับโอนมาด้วยการซื้อขาย ซึ่งในเบื้องต้นต้องสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินและบ้าน โจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์ เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างพยานหลักฐานของจำเลย เช่นนี้ ต้องฟังว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินและบ้านดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายบุญชูเพียรพานิช จำเลยเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของนายบุญชูแต่มิได้จดทะเบียนสมรสกัน นายบุญชูถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2529 โดยมีได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ใด ทั้งนายบุญชูไม่มีทายาทอื่นนอกจากโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมดของนายบุญชูแต่เพียงผู้เดียว ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ 20685 เลขที่ดิน 6985 ตำบลวัดชลอ (บางกรวย) อำเภอ บางกรวย (บางใหญ่) จังหวัดนนทบุรี และรถยนต์เบนซ์ 190 ซี หมายเลขทะเบียน อ.7-0002 (ที่ถูกต้องคือ อ.17-0002) กรุงเทพมหานคร เป็นชื่อโจทก์หากไม่ส่งมอบให้

ชดใช้เป็นเงิน 2,470,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยชำระเงินที่ได้จากการโอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดที่ดินเลขที่ 58868 เลขที่ดิน 2052 ตำบลสวนหลวง (พระโขนงใต้) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 671,860 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่ทายาทโดยธรรม ไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของนายบุญชู ไม่มีสิทธิได้รับมรดกของนายบุญชูที่ดินโฉนดเลขที่ 20685 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 20/6 ในที่ดินดังกล่าวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 58868 ตำบลสวนหลวง อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย รถยนต์เบนซ์คันหมายเลขทะเบียน อ.17-0002 กรุงเทพมหานคร เป็นของนายบุญชูจริงแต่เป็นทรัพย์สินที่นายบุญชูได้มาหลังจากที่มีได้อยู่กินกับโจทก์แล้วโดยนายบุญชูซื้อเมื่อประมาณปี 2527 โจทก์ไม่มีสิทธิในรถคันดังกล่าวจำเลยมิได้ทำละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ 190 อีหมายเลขทะเบียน อ.7-0002 (ที่ถูกต้องคือ อ.17-0002) กรุงเทพมหานครแก่โจทก์ หากไม่สามารถส่งมอบได้ก็ให้จำเลยชดใช้ราคา 470,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้เงินแทนทรัพย์สินที่ขายไปแก่โจทก์จำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินอีกอันหนึ่งคือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอำเภอ

บางกรวยให้โจทก์ทิ้งหนึ่งโดยให้ประมวลราคากันเองก่อน หากตกลงกันไม่ได้ให้นำ
ออกขายทอดตลาดเหลือเงินเท่าใดให้นำเงินมาชดใช้ให้โจทก์ตามส่วน ในกรณีต้อง
ขายทรัพย์สินให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในยอดเงินส่วนแบ่งที่
โจทก์ได้รับ นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ด้วย นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยมีชื่อถือกรรมสิทธิ์อยู่ในโฉนดที่ดินโดยมีหลักฐานการ
รับโอนมาด้วยการซื้อขายซึ่งในเบื้องต้นต้องสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินและบ้านโจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์ แต่โจทก์ก็ไม่มีพยานหลัก
ฐานมาพิสูจน์หักล้างพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงจึงต้องรับฟังว่า จำเลยเป็น
เจ้าของที่ดินและบ้าน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นค่าฤชาธรรมเนียมใน
ชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยวัฒนา-อรุณ น้ำประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>